

통 보 사 항

1. 제 목 : 근로소득 원천징수에 관한 사항

2. 관계기관 : □□병원

3. 내 용 : □□병원은 「소득세법」 제127조(원천징수의무)의 규정에 따라 병원에서 근로소득, 기타소득, 퇴직소득 등을 지급할 경우에 소득세를 징수하고 같은 법 제137조(근로소득세액의 연말정산)의 규정에 따라 매년 2월분의 근로소득 또는 퇴직자의 퇴직하는 달의 근로소득을 지급할 때에 소득세를 원천징수하고 있습니다.

「소득세법」 제20조(근로소득)에 따르면 ‘근로소득은 해당 과세기간에 발생한 소득으로 근로를 제공함으로써 받는 봉급·급료·보수·세비·임금·상여·수당과 이와 유사한 성질의 급여로 근로소득금액은 비과세소득 금액을 제외한 총급여액에서 근로소득 공제를 적용한 금액으로 한다.’라고 정의하고 있습니다.

같은 법 시행령 제38조(근로소득의 범위)에서는 근로소득으로 공로금·위로금 등 기타 이와 유사한 성질의 급여를 포함하는 것으로 정하고 있고 ‘경찰관 등이 감면받은 경찰병원 진료비가 근로소득에 해당하는지 여부(기획재정부 소득세제과-91, 2019.01.28.)’에 대한 질의회신 예규에서 기획재정부는 경찰병원 의료비 감면 규정 등에 따라 감면받은 의료비는 「소득세법」 제20조에 따른 근로소득에 해당한다고 하였습니다.

그리고 우리 공단 **부는 ‘2018년도 직원 및 가족 진료비 감면내역 업로드 협조 (노사-2526호, 2018.12.26.)’에서 공단 직원 본인 및 가족이 보훈병원에서 받은 진료비 감면내역을 연말정산 시 총급여액에 포함하도록 문서를 시달하였고 각종 포상비, 지원금 등과 같은 근로소득 성격의 비용을 매월, 매분기 혹은 수시로 지급하고 급여에 포함하고 있습니다.

한편 「소득세법」 제164조(지급명세서의 제출)에서는 소득을 지급하는 자, 즉 공단은 납세지 관할세무서장에게 지급명세서를 과세기간의 다음 연도 2월 말일까지 원천징수 관할 세무서장에게 제출하여야 하고 같은 법 제81조에 따라 제출의무를 불이행하거나 불분명한 지급명세서를 제출할 경우에는 가산세(지급금액의 100분의 0.5~1)가 부과되도록 정하고 있습니다.

따라서 □□병원에서는 직원 진료비 감면액과 연중 직원별로 지급한 각종 포상금, 지원금 등에 대하여 근로소득으로 보아 관련 법률에서 정하는 비과세소득을 제외하고 지급 시 원천징수 소득 및 연말정산 시 총급여액에 포함하여 적정한 세액을 신고납부 하여야 하고, 소득 처리를 위해서 통합경영정보시스템(급여관리>수당계산>기타세금정산)을 이용하여 해당 수당코드에 맞게 입력 처리하며 해당 월 급여에 포함(원천징수)하여야 합니다.

그런데 □□병원은 2018년도 직원 등의 진료비 감면액과 포상금, 지원비 등 \$\$\$천 원을 원천징수하지 않고 연말정산 시 총급여액에 누락하여 신고납부 하였습니다.

4. 관계기관 의견

- □□병원은 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 대해 조속히 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

- □□병원장은
 - 원천징수 소득 누락액을 월급여에 포함하여 원천징수하여 신고납부하고 앞으로 상시 발생하는 총급여 포함 항목이 원천징수 소득에 누락되는 일이 없도록 원천징수 소득 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)